



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3045207 - MT (2025/0349320-0)

RELATOR : **MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO : ANTONIO NETO SILVA DESIDERIO
ADVOGADA : TALINE REZENDE PANIAGO - MT022366O

EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM (ART. 419 DO CPP). ATOS PREPARATÓRIOS. NÃO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO NÚCLEO DO TIPO. TEORIA OBJETIVO-FORMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

DECISÃO

Estes autos foram a mim redistribuídos por prevenção do RHC n. 199.113/MT (fl. 587).

Trata-se de agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão do Tribunal local que inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado no Recurso em Sentido Estrito n. 1000086-29.2024.8.11.0034 (fls. 511/519).

No recurso especial, a parte agravante alegou, em síntese, violação dos arts. 413 do Código de Processo Penal e 14, II, 121, § 2º, II e VI, e 129, § 9º, do Código Penal, sustentando que o Tribunal de origem, ao desclassificar a conduta de tentativa de homicídio qualificado para o crime de ameaça, usurpou a competência do Tribunal do Júri, pois presentes indícios suficientes de *animus necandi* a justificar a pronúncia (fls. 522/529).

Inadmitido o recurso na origem com base na Súmula 7/STJ (fls. 540/541), subiram os autos ao Superior Tribunal de Justiça por meio do presente agravo (fls. 544/550).

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do agravo e do recurso especial (fls. 589/592).

É o relatório.

O agravo comporta conhecimento, porquanto houve a devida impugnação dos fundamentos da decisão agravada.

A controvérsia reside em definir se o Tribunal de origem, ao desclassificar a conduta imputada ao agravado de tentativa de homicídio qualificado para ameaça, violou o art. 413 do CPP, usurpando a competência do Tribunal do Júri.

O recorrente sustenta que os atos praticados pelo agravado (dirigir-se armado à fazenda com intenção de matar a vítima P, ser impedido pela irmã C e disparar contra esta na tentativa de consumir seu intento inicial) seriam suficientes para caracterizar o início da execução do homicídio contra P, demandando a pronúncia.

O Tribunal de origem, por sua vez, concluiu pela desclassificação com base nos seguintes fundamentos (fls. 517/518 – grifo nosso):

[...]

Ocorre que as declarações da vítima P F V M [do homicídio tentado], nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que foi informada previamente de que o recorrente [irmão da sua sogra C R S] tinha a intenção de lhe matar, oportunidade na qual "permaneceu dentro da casa com as crianças" e saiu somente após a chegada da Polícia Militar.

Essa dinâmica está corroborada pelos depoimentos da vítima C R S, bem como das testemunhas/informantes R C R, E J S P, J S D, P P S R, W H S, L C dos S C e R R P.

Como se depreende da prova oral produzida, o recorrente teria a intenção de matar P F V M, mas, em momento algum, ofendeu sua integridade física. Ao contrário, o recorrente sequer conseguiu se aproximar de P F V M ou efetivamente colocar em risco o bem jurídico tutelado – sua vida.

À luz da teoria objetivo-formal ou lógico-formal, adotada majoritariamente pela doutrina pátria, **o ato executório do homicídio deve abranger o núcleo do tipo penal - matar alguém** -, ou seja, o autor deve concretizar "efetivamente uma parte da conduta típica, penetrando no núcleo do tipo. Exemplo: em um homicídio, o sujeito, com golpes de punhal, inicia a conduta de 'matar alguém'" (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 135).

Nessa linha intelectual, a conduta do recorrente, ao deslocar-se até o endereço da vítima e tentar ir ao seu encontro, sem alcançar esse objetivo inicial, não se enquadra na figura típica de homicídio tentado, visto que "o ato de tentativa é,

necessariamente, um ato de execução" (MASSON, Cleber. Direito Penal, Vol. 01 – Parte Geral. São Paulo: Ed. Método, 2016, p. 369/370). Em outras palavras, trata-se de mero ato preparatório.

Com efeito, a distinção entre atos preparatórios e executórios pressupõe a conjugação de parâmetros subjetivos e objetivos inerentes à probabilidade de produção do resultado, "para que, consoante o tirocínio do julgador, seja possível definir se, no caso concreto, foram exteriorizados atos tão próximos do início do tipo que, conforme o plano do autor, colocaram em risco o bem jurídico tutelado" (STJ, REsp n. 1.252.770/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma - j. 24.3.2015, p. 26.3.2015).

[...]

Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que adota a teoria objetivo-formal para a distinção entre atos preparatórios e atos de execução. Consoante esse entendimento, a tentativa somente se configura quando há o início da prática do núcleo do tipo penal, não bastando a exteriorização de atos que, embora revelem a intenção criminosa, não deem início à conduta descrita no verbo nuclear do tipo.

No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios, concluiu que o agravado, apesar de ter ido ao local armado e com intenção homicida em relação à vítima P F V M, foi impedido de se aproximar dela ou de iniciar algum ato que configurasse o começo da execução do verbo *matar*, limitando-se, quanto a ela, a atos preparatórios. O disparo efetuado atingiu a irmã do agravado, C R S, que interveio para impedi-lo de alcançar P F V M, configurando, em relação a C R S, o crime de *lesão corporal no ambiente doméstico* (fl. 519).

Assim, não tendo o agravado iniciado a execução do crime de homicídio contra P F V M, correta a desclassificação operada na origem para o crime de *ameaça no ambiente doméstico* (fl. 519), nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: *A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a teoria objetivo-formal para distinguir atos preparatórios de atos de execução, exigindo o início da prática do núcleo do tipo penal para caracterizar a tentativa* (AgRg no AREsp n. 2.819.183/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Em *obiter dictum*, entender de modo diverso exigiria análise do conjunto fático-probatório para desconstituir as conclusões das instâncias de origem, vedada pela Súmula 7/STJ. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.

Em razão do exposto, **conheço** do agravo para **negar provimento** ao recurso especial (art. 253, parágrafo único, II, *b*, do RISTJ).

Publique-se.

Brasília, 20 de outubro de 2025.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator